

감사결과 처분요구서

- □□본부 직원의 부적정 행위 조사 건 -

2017. 11.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 사업자지원사업 관리소홀(징계)	2
2. 사업부실 또는 부정징후 발견시 조치근거 마련	2
3. 사업자지원사업 선정절차 강화	2
4. 사업자지원사업 정산절차 강화	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

○○○○. 12. 5. 언론에 “□□본부 해수욕장 물놀이시설 지원사업” 관리부실이 보도됨에 따라 □□본부 워터파크 사업관리 실태를 조사하여 사실관계를 확인하고 이에 상응하는 조치를 취하고자 함

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 □□본부 워터파크 사업관리의 적정성 및 ○○○○년 사업자지원사업 중 일괄 채위탁사업 관리의 적절성을 확인하는 데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 ○○○○. 12. 12.부터 같은 해 12. 29.까지 감사실 감사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하고, ○○○○. 3. 15. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	◇◇처	감찰	사업자지원사업 관리소홀	징계	(1)
2	◆◆처	감찰	사업부실 또는 부정 징후 발 견시 조치근거 마련	통보	-
3	◆◆처	감찰	사업자지원사업 선정 절 차 강화	통보	-
4	◆◆처	감찰	사업자지원사업 정산 절 차 강화	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

정 계 요 구

제 목 사업자지원사업 관리소홀

관 계 부 서 □□본부 ■■■팀

징계 대상자 ●직급 갑

징 계 종 류 건 책

징 계 사 유

□□본부 ■■■팀 ●직급 갑은 2015. 2. 25. ■■■팀에 전입하여 ■■군 내 시설공사와 ▲▲ 지역 단체 사업자지원사업 업무를 담당하고 있다.

□□본부는 ○○○○. 5. 30. 우리 회사에서 A 해수욕장 물놀이기구(이하 “워터파크”라 한다.) 사업비 127백만원(시설 임대료 60백만원, 안전요원 인건비 60백만원, 기타 7백만원) 모두를 지원하기로 하는 사업자지원사업 협약을 A과 체결하였다.

A은 ○○○○. 6. 5. 마을개발위원회의에서 최저가¹⁾를 제시한 B와 계약할 것을

1) A 물놀이기구 견적서 내역

구 분	계	임대료	인건비
B	약 127 백만원	58 백만원	69 백만원
C	약 245 백만원	155 백만원	90 백만원
D	약 195 백만원	110백만원	85 백만원

결정하였고, A은 ○○○○. 6. B와 일괄 위탁계약을 체결하였다. 위터파크 계약서는 우리 회사가 지원한 사업비 외에 추가로 소요되는 자금조달과 운영시 발생하는 모든 안전사고는 B에서 책임지도록 명시하고 있다.

A 지원대상사업 협약 체결 및 관리 부적정

「사업자지원사업 업무처리지침」 제13조(사업위탁의 계약)에 따르면 협약서는 공사, 용역, 물품의 계약방법 및 낙찰자 결정방법, 입찰과 관련한 계약의 외부 공개방법을 포함하여야 하며, 같은 지침 제27조(수익금 관리)에 따르면 시설물 등의 운영 및 수익사업 시행에 따른 수익금이 발생할 경우 당해 단체로 하여금 수익금 관리방법 등을 포함한 운영규칙을 마련하도록 하고, 같은 지침 제17조(지원사업 관리 및 계획변경)에는 지원사업의 경미한 사업내용 및 사업비가 변경된 경우 업무주관부서(1차 사업소부서)에서 자체 조정 및 변경을 시행하고 본사에 알려야 한다고 명시하고 있다.

따라서, 사업자지원사업 담당자는 계약 등의 필수기재사항과 수익금발생여부 및 관리방법 등을 확인하여 지원사업 위탁협약을 체결해야 하며, 사업내용이 변경된 경우 이를 검토하고 필요한 경우에 협약서를 변경하여야 한다.

그러나, 위 사람은 위터파크 협약서에 견적서에 의거 물품 및 서비스를 구입 한다는 일반적인 문구는 있으나 계약방법, 계약의 외부공개방법 및 낙찰자 결정방법 등 협약서 필수기재사항이 누락되었고, 입장료를 징수하는 경우 수익금이 발생하는 사업임에도 수익금 발생여부 및 관리방법을 확인하지 않고 협약을 체결하였다.

또한, A이 B와 일괄 위탁계약을 체결하여 실행계획서보다 더 많은 물놀이 시설을 설치하고 입장료를 징수하는 등 사업내용이 변경되었는데도 이런 사실을 확인하여 협약을 변경하지 않았다.

그 결과, □□본부는 ○○○○. 9. 경 인건비 체불민원이 발생할 때까지 워터파크 사업이 B에 일괄 위탁된 사실을 알 수 없었고 수익금 규모, 사업규모 등에 대해 파악할 수 없게 되었다.

이에 대해 위 사람은 위탁사업 수익금 관리조항을 사전에 인지하지 못했으며, 계약서를 확인하도록 하는 규정이 없었고 워터파크 사업과 관련하여 특별한 문제가 발생하지 않아 계약서를 확인하지 않았으며, 워터파크 일괄 위탁계약 사실은 언론 보도 이후 ○○○○. 12. 19. A과 B 간 계약서를 확인하여 알게 되었다고 변명하고 있다.

또한, 워터파크에 실행계획서보다 더 많은 물놀이 시설을 설치하고 입장료를 징수한 것을 워터파크 개장이후 알게 되었으나 우리 회사가 지원하는 금액이 변하지 않아 협약 또는 세부사업 변경 조치를 취하지 않았다고 덧붙였다.

하지만, ○○○○년 9월 경 인건비 체불민원이 □□본부로 접수된 사실이 있었으므로 B에 사업이 위탁되어 수행되고 있는 내용을 ○○○○. 12. 5. 언론에 보도된 후 알게 되었다는 변명은 이유가 되지 못한다.

또한, 계약서를 확인해야 하는 구체적인 조항은 없으나 앞서 언급한 지침 제 13조 (사업위탁의 계약)에 의거 누가 어떻게 조달하는지 확인해야 할 의무가 있다.

입장료 징수여부는 사업의 특성상 사전에 파악했어야 하는 내용이며, 워터파크 사업협약서는 우리 회사에서 사업비 전액을 지원하도록 되어 있으나, A과 B가 체결한 계약서는 협약서와 다르게 B의 자부담을 조건으로 추가시설을 할 수 있도록 변경되었으며, 실행계획서에 없는 수익사업(입장권 판매)으로 B에 재위탁되었으므로 A과 협의 및 검토를 하여 필요한 경우에는 협약서를 변경하여야 하는 것이다.

따라서, 지원사업 협약 변경이 불필요했다는 위 사람의 주장은 설득력이 없다.

□ 위탁사업 시설비 정산 부적정

「사업자지원사업 업무처리지침」의 제20조(정산 및 결산)에는 종결된 사업에 대해 집행 내용, 잔액, 이자 수입 등에 대한 정산을 시행해야 하며 정산서류의 부족 또는 부정사용이 의심되는 경우 필요한 조치를 하여야 한다고 명시하고 있다.

또한, 같은 지침 28조(지원사업 홍보)와 “A 해수욕장 물놀이시설 설치 지원” 협약서 10조(후원물품에 대한 표시)에는 우리 회사가 지원한 물품임을 표시하여야 한다고 명시하고 있다.

따라서, 사업자지원사업 담당자는 사업진행 단계에 따라 증빙자료를 세밀하게 검토하여 이상이 없는 경우에만 협약에 정해진 사업비를 교부하여야 한다.

그런데, A가 ○○○○. 4. 3. □□본부로 제출한 워터파크사업 실행계획서에는 중형 슬라이더 등 10종의 시설을 임대하여 설치하도록 되어 있었으나, ○○○○. 7. 18. 시설비 정산서류에는 임대시설 상세목록이 없고, 우리 회사가 제공한 물품임을 표시하였다는 증빙이 누락되어 있는데도 위 사람은 시설 임대료 60백만원

을 교부하였다.

위 사람은 ○○○○. 7. 11. A의 시설비 정산문서를 접수하고 다음날 워터파크 현장을 방문하여 실행계획서에 있는 것보다 더 많이 설치한 것을 확인했으며, 워터파크 주위 펜스와 현수막에 홍보문구를 부착한 것도 현장에서 육안으로 확인했다고 진술하였다.

하지만, 위 사람이 추가 제출한 사진을 실행계획서와 비교한 결과 물놀이시설 규모와 종류에 상당한 차이²⁾가 있어 객관적인 증빙을 위해서는 물놀이 시설 크기를 포함한 상세목록을 제출받아 적정성을 검토했어야 했으며, 워터파크 주위 펜스와 현수막에 부착했다는 우리 회사 홍보문구도 증빙사진에서 확인할 수 없었다.

□ 위탁사업 인건비 정산의 부적정

「사업자지원사업 업무처리지침」의 제20조(정산 및 결산)에는 종결된 사업에 대해 집행 내용, 잔액, 이자 수입 등에 대한 정산을 시행해야 하며 정산서류의 부족 또는 부정사용이 의심되는 경우 필요한 조치를 하여야 한다고 명시하고 있다.

따라서, 사업자지원사업 담당자는 사업진행 단계에 따라 증빙자료를 세밀하게 검토하여 이상이 없는 경우에만 협약에 정해진 사업비를 교부하여야 한다.

위 사람은 ○○○○. 9. 12. A로부터 인건비 117백만원의 명세와 입금증빙이 첨부된 청구서를 접수하고, 검토한 후 우리 회사가 지급해야할 60백만원의 인건비를 ○○○○. 10. 10. 지급한 사실이 있다.

2) 실행계획서 : 미끄럼틀(슈퍼슬라이더, 해마, 물개) 슈퍼상어, 대형물고기, 원형탕, 페달보트, 물고기 아치, 물놀이탕, 에어볼 설치시설물 : 미끄럼틀(문어, 코끼리, 상어, 해적, 돌고래(2)), 에어볼, 해상구조물

그런데, 집행내역 감사과정에서 지급명세서에는 있으나 입금증빙이 없는 건들이 상당수 발견되었다.

워터파크사업 실행계획서에는 안전요원에 대해 인건비(60백만원, 10인 × 60일 × 10만원/인·인)만을 □□본부가 지원하도록 되어 있다.

그런데, A가 □□본부로 ○○○○. 9. 12. 인건비 60백만원을 청구하면서 정산 증빙자료로 지급명세서와 입금전표를 첨부하였는데, 지급명세서는 안전요원 29백만원, 진행요원 25백만원, 간부 63백만원 등 총 117백만원의 인건비 지급명세서를 기입하면서, 입금증빙으로 제출한 개인별 입금전표에는 안전요원 15백만원, 진행요원 11백만원, 간부 50백만원 등 총 76백만원의 지급만 명시하고 있어 차액인 41백만원에 대해서는 지급사실여부를 확인할 수 없었다.

더구나, 입금전표가 있는 간부 11명, 50백만원의 내용을 살펴보니 실제근무 사실을 확인할 수 있는 출근부 등의 근거서류가 없어 인건비 사실여부를 확인할 수 없는 용도 미확인 집행비였다.

결국 26백만원 만큼만 확실한 인건비 집행으로 정산하여야 할 사항인데도 60백만원 전액을 별도 보완조치 없이 성급히 지급한 것이다.

이에 대해 위 사람은 사업실행계획서에 인건비 상세내용을 알 수 없었고, 단지 인건비라는 큰 틀에서 60백만원을 초과하는 증빙을 확인하고 지급한 것이라고 변명하고 있다. 그리고 본인이 ○○○○년도에만 약 48개 이상의 사업자지원사업을 담당하고 있어 모든 협약정산서류를 세밀하게 검토할 수 없었다고 덧붙였다.

그러나, A에서 인건비를 청구 당시에 이미 임금체불 민원이 제기되고 사업부실 징후를 인지했던 터라 인건비 여부와 적격증빙을 세심하게 확인한 후 간부명목에 대한 용도규명과 임금증빙이 없는 지급명세는 보완을 요구한 후 집행했더라면 27백만원(추정)의 인건비 체불민원³⁾은 사전에 예방할 수 있었다.

다만, B 운영대표의 횡령 후 잠적사건은 □□본부에서 통제할 수 없이 일어난 범죄(사기)행위로서 위 직원의 업무상 관리미흡과의 인과 관계를 따질 수 없다.

위 사람의 위와 같은 행위는 「사업자지원사업 업무처리지침」을 위반한 행위이며, 이로 인해 ○○○○. 12. 5. 워터파크 임금체불과 부실관리가 언론에 보도됨으로써 회사의 이미지가 실추되었고, 지역경제 활성화에 기여한다는 본래의 사업효과를 달성할 수 없었다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 A 해수욕장 물놀이시설 사업자지원사업 관리를 미흡하게 처리하여 회사 이미지를 실추시킨 책임을 물어 ●직급 갑에 대하여 「취업규칙」 제73조 제2호의 규정에 따라 ‘견책’ 처분하시기 바랍니다.(징 계)

3) 실지감사가 종료된 후 A에서 마을발전기금으로 임금체불 민원을 제기한 26명에게 26.8백만원을 지급함.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 사업부실 또는 부정 징후 발견시 조치근거 마련

관 계 부 서 ▲▲처

내 용

전력사업에 대한 국민의 이해를 증진하여 전원개발을 촉진하고 발전소 원활한 운영을 도모하기 위해 「발전소 주변지역 지원에 관한 법률」에 따라 우리 회사는 회사비용으로 발전소 주변지역에 지원사업을 시행하고 있다.

우리 회사가 지원하는 지원사업에서 부실이나 부정이 발생하면 지역발전이라는 사업목표를 달성하지 못할 뿐만 아니라, 언론보도 등으로 회사의 이미지가 실추되는 결과를 초래한다.

따라서, 위탁사업에 대한 부정 또는 분쟁이 발생하는 경우 사업전반에 대하여 사업소에서 적기에 개입하여 조치를 할 필요가 있다.

그러나, 이번 워터파크 사업 감사과정에서 사업전반을 파악하기 위해 □□본부로 하여금 시설비, 인건비 지급 등 사업관련 자료를 마을에 요구토록 했으나 A에서 관련 자료제출에 협조하지 않아 체불의 상세한 원인과 피해현황을 파악하고 적정한 후속 조치를 할 수 없었다.

따라서, 이런 문제의 재발을 방지하기 위해 우리 회사의 조치가 필요하다고 판단되는 사업부실 또는 부정 징후 발견 시에는 수탁단체가 사업관련 자료제출 및 조사요구에 성실히 임하는 근거 조항을 위탁 협약서에 신설하도록 개선하여야 한다.

조치할 사항

- ❖ ▲▲처장은 우리 회사에서 지원하는 사업자지원사업에서 회사의 조치가 필요하다고 판단되는 사업부실 또는 부정 징후 발견시에 수탁단체가 사업관련 자료제출 및 조사요구에 성실히 임하는 근거조항을 표준협약서에 신설하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 사업자지원사업 선정절차 강화

관 계 부 서 ▲▲처

내 용

「사업자지원사업 업무처리지침」 제7조(단위사업계획의 수립)에 사업소별 자체 사업선정기준 및 평가표를 마련하고 그 기준에 따라 사업을 선정하도록 하고 있다.

“○○○○년 □□본부 사업자지원사업 사업계획 수립”에 따르면 1차로 ■■팀에서 단위사업계획서 사업계획 타당성⁴⁾을 검토하고, 2차로 사업소 심의위원회에서 사업계획서 내용의 적정성⁵⁾을 평가하여 지원사업계획을 선정하고 있다.

그런데, □□본부는 ○○○○년 공모 사업계획서를 평가하면서 총 9개 평가항목별 평가(착안)사항이 포함된 사업자지원사업 심의 평가표를 마련하여 사용하였는데, 심의위원회에 제출된 사업계획서를 살펴보니 평가항목별 세부 평가사항이 미흡

4) 사업계획의 타당성(1차 평가) 평가 항목(일반사업) : 다수 주민 수혜성, 단체의 성격, 사업의 투명성, 사업의 파급성

5) 사업계획서 내용의 적정성(2차 평가) 평가 항목 : 공통 항목(6개)과 사업종류에 따른 개별평가 항목(3개)

공통 평가항목 : 지원사업 목적 적합도, 계획수립의 타당성, 원전 수용성 기여도, 수혜자 범위, 회사 홍보 기여도, 주민 체감도

구 분	개 별 평 가 항 목	구 분	개 별 평 가 항 목
교육장학사업	인재 육성도, 학력 향상도, 교육환경 개선도	지역복지사업	저소득층 수혜도, 주민복지 기여도, 자립기반구축도
지역경제협력	지역경제 기여도, 수익상사후관리, 장기개발 가능성	지역문화진흥	문화육구 충족도, 주민참여도, 투명성
주변환경개선	지역환경 개선도, 사업 필요성, 사업 시급성	기타사업	일체감 기여도, 투명성, 사업효율성

하게 작성되어 있는데도 지원사업으로 선정되었다.

따라서, 합리적인 지원사업 평가를 위해서 사업자 지원사업 심의 평가표 세부 평가사항을 반영하여 단위사업계획서를 작성하고, 평가하도록 「사업자지원사업 업무처리지침」을 개선하여야 한다.

조치할 사항

❖ ▲▲처장은 사업자 지원사업 심의 평가표 세부 평가사항을 반영하여 지원사업계획서를 작성하도록 하고, 이에 근거하여 사업 적정성을 평가하도록 「사업자지원사업 업무처리지침」을 개정하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 사업자지원사업 검수 및 인건비 정산절차 강화

관 계 부 서 ▲▲처

내 용

「사업자지원사업 업무처리지침」의 제20조(정산 및 결산)에는 종결된 사업에 대해 집행 내용, 잔액, 이자 수입 등에 대한 정산을 시행해야 하며 정산서류의 부족 또는 부정사용이 의심되는 경우 필요한 조치를 하여야 한다고 명시하고 있다.

그러나 표준협약서나 업무처리지침에 물품검수 또는 인건비 정산의 기준과 세부절차가 마련되어 있지 않아 담당자에 따라 다른 기준으로 증빙서류를 검토하여 정산을 시행하고 있다.

또한, 대부분의 사업에서 인건비를 매달 지급하고 있어 매달 정산하는 것이 타당하지만 위탁단체가 청구하는 경우에만 인건비를 정산하고 있어 임금지급과 관련된 민원이 발생할 가능성이 있고, 임금 체불이 발생하면 인원과 금액이 증가하여 민원이 확대될 가능성이 높다.

따라서, 정산에 대한 증빙자료 기준과 절차를 명시하도록 정산절차를 강화하고, 특히, 인건비는 매달 정산하도록 표준협약과 업무지침을 개선하여야 한다.

조치할 사항

❖ ▲▲처장은 사업자지원사업 위탁사업 정산시 시설검수 기준과 인건비 지급에 대한 정산절차를 마련하여 표준협약서와 업무처리지침을 보완하시기 바랍니다.(통보)